



АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Смоленский б-р, д.19, стр. 2, Москва, 119121

тел. 8 800 707-56-67, факс.+7 (495) 870-41-78

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

Д.В.Лаговскому

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Ваше повторное обращение о несогласии с ответами на предыдущие обращения рассмотрено.

Разъясняем, что в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов. Уполномоченный не осуществляет контрольные и надзорные функции в отношении органов предварительного следствия и суда, не вправе давать процессуально-властные указания, обязательные для исполнения этими органами или иным способом вмешиваться в их деятельность. Исполнение законов органами предварительного следствия контролируется **руководителями соответствующих органов**, а надзор за их процессуальной деятельностью осуществляется **прокурором** в пределах предоставленных ему полномочий, к которым Вы или Ваш адвокат вправе обратиться с мотивированной жалобой

На данной стадии Вы являетесь обвиняемым и в соответствии с частью 4 статьи 47 УПК Российской Федерации вправе возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению, предъявлять доказательства своей невиновности, заявлять ходатайства и отводы, как самостоятельно, так и с помощью защитника (адвоката).

Оценка Вашим доводам о непричастности к совершению инкриминируемого деяния будет дана по результатам расследования.

Изложенные Вами в обращении доводы о незаконности, по Вашему мнению, производства обыска в жилище, необоснованном объявлении Вас в международный розыск проверены органами прокуратуры и судом. В случае несогласия с результатами Вы вправе самостоятельно или с участием адвоката обжаловать их в порядке, установленном статьями 123-125 УПК Российской Федерации вышестоящему прокурору или в суд апелляционной

190230

(кассационной) инстанций, вплоть до Верховного суда Российской Федерации, препятствий чего не имеется.

В настоящее время предварительное следствие по возбужденному в отношении Вас уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 208 УПК Российской Федерации. Изучение уголовных дел данной категории Федеральным конституционным законом не предусмотрено.

С учетом изложенного, принять меры в пределах компетенции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по данному обращению не представляется возможным.

Одновременно информируем Вас, что решения, принятые по результатам рассмотрения адресованных Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обращений (жалоб), в том числе отказ в их принятии, не могут нарушать какие-либо права обратившихся к нему лиц, поскольку не создают препятствий к осуществлению гражданами их прав, свобод и реализации законных интересов, включая право на судебную защиту, а также не возлагают на них какие-либо обязанности.

Начальник отдела защиты прав
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых

 С.И.Коконов